

- **Predsjednik SAD po ustavu iz 1787. (izbor, nadležnost, odgovornost)**

Predsjednike biraju izbornici (elektori) a svaka država bira onoliko izbornika koliko ima predstavnika u federalnom kongresu. Način biranja izbornika prepušten je državama-članicama, nije određen Ustavom. George Washington prvi predsjednik izabran u 2 mandata glavni cilj je gospodarski razvoj i unapređivanje financijske politike. Predsjednik ima pravo odložnog veta, politički je ekvivalent većini u kongresu, nosilac izvršne vlasti, pol.samostalan, ima **pocket veto**- Zakonski prijedlog izglasan u oba doma dostavlja se predsjedniku i on u roku 10 dana prijedlog može potpisati ili ga sa svojim primjedbama vratiti domu u kojem je pokrenut. Ako u tom roku predsjednik ne uradi nijedno, smatra se da je prijedlog potpisao, osim ako kongres „ne spriječi njegovo vraćanje odlaganjem svoga rada“, u tom slučaju (tzv. džepni veto), ako predsjednik ne potpiše, prijedlog otpada., također radi **izvjestaj o stanju saveza** - Predsjednik SAD može samo u izuzetnim i hitnim slučajevima sazvati kongres i samo izuzetno može govoriti u tom tijelu, u pravilu, jednom godišnje kad je dužan kongresu podnijeti izvještaj o radu svoje uprave u prethodnoj godini. To je tzv. izvještaj o stanju saveza koji predsjednik podnosi u siječnju.

- **Vrhovni federalni sud i ustavno sudovanje**

Nadležnost Vrhovnog suda može biti trećeg stupnja (kada je postupak počeo pred kotarskim sudom), drugog stupnja (pred prizivnim sudom), ali i prvog stupnja za ove sporove: između država-članica, te protiv presude vrhovnog suda države-članice

ustavno sudovanje je kamen temeljac pravnog i ustavnog sustava SAD-a – u SAD ne postoji ustavni sud kao organ, već ustavno sudovanje kao organizacija, a tu djelatnost obavlja redoviti sud u okviru svoje redovite (parbene) djelatnosti ustavno sudovanje je zaštita ustava od povreda koje mu nanosi normativni akt vrijeđajući ustavna prava pravnih subjekata. ocjenu protuustavnosti koju je izrekao vrhovni sud može nadvladati ustavotvorac sa 2/3 u oba doma kongresa i još 3/4 država članica (Vrhovni sud se ovdje poziva na ustav, a predsjednik veto stavlja temeljem slobodne ocjene zakona). Ustavno sudovanje je možda najveća tekovina američke sudbenosti i možda najveća tekovina od početka moderne ustavnosti; povrh toga, možda je to najjača poluga pravne države. Sve to izražava se izrazom „Marshall je drugi utemeljitelj ustava“.

- **Članci o konfederaciji 1777.**

Članci o Konfederaciji izradio je Odbor trinaestorice 15.11.1777. Značajni su jer se njima stvara savez novostvorenih država neovisnih od Engleske, usvojeni su 1.3.1781., a Konfederacija traje do 1789. god. Usvaja ga kongres 15.11.1777. godine i predlaže državama na ratifikaciju. Izradio ga odbor 13-orice. Postavlja se pitanje vlasti iza Alleghanya. Ratifikacija završena 1781. Mirom u Parizu Engleska priznaje nezavisnost bivših 13 kolonija, Florida vraćena Španjolskoj, a Engleska vlada samo sjevernim područjem uz Kanadu. Revolucija u Americi ima demokratska obilježja, a članci imaju oblik međunarodnog ugovora vojne naravi i opisuju način rješavanja sporova među članicama. Organ konfederacije je kongres u kojeg svaka država šalje poslanstvo čiji je glas jednakog značenja. Poslanstva dobivaju naputke od svojih država dok idu na kongres. Kongres se rijetko sastaje, pa iz svakog poslanstva izabiru po jednog člana, a oni zajedno čine **Odbor država**. Postoje dvije vrste nadležnosti kongresa: prvo, poslovi iz nadležnosti kongresa (rješavanje sporova itd. većinom od 9 glasova) i drugo, poslovi o kojima kongres može odlučivati (pošta, trgovina, diplomacija većinom od 7 glasova – o tome može odlučivati i odbor država). Konfederacija nije država već savez – kongres odluke dostavlja državama koje one uobličavaju i izvršavaju – države uvijek mogu istupiti, a članci se mogu izmijeniti jednoglasnim pristankom država. Članci su oblik međunarodnog ugovora i to ponajviše vojno-obrambene naravi

- **Organi vrhovne vlasti i njihov odnos prema ustavu 1787.**

- **Uredba o naseljavanju iz 1787. i stvaranje novih država**

Donesena je 1787. god. Po Uredbi Sjeverozapadno područje dobio je položaj sličan onome koji su imale engleske kolonije u Americi, ali nije označen nazivom kolonija nego teritorij. Kada se na prostor naseli 5 000 odraslih muškaraca uredit će se kao „teritorij“, osnovat će se uprava, imenovati guverner i suci. Prostr Sjeverozapada će biti podijeljen na 3-5 dijelova, a kad se na jedno od njih naseli 60 000 muškaraca, oni stječu pravo da izaberu konvent koji će odlučiti da se taj prostor ustanovi kao država, donijet će njezin ustav i odluku da pristupi Konfederaciji. Upravno pravno značenje, nove države moraju biti republike i zabranjeno je ropstvo.

- **Engleske kolonije u Sjevernoj Americi i borba za nezavisnost**

Kolonije su naseljavane na 2 načina:

- a) dionička društva (udruženje trgovaca i dioničara) dobila bi kraljevu povelju koja je određivala područje koje mogu naseliti; dioničko društvo bi preuzelo brigu oko naseljavanja, često su nasljenici naknadno trebali platiti društva zemlju dijelila besplatno a u 18. st. je počinju prodavati.
- b) pojedinci (lord Baltimor-Maryland, vojvoda od Yorka – New York) ili grupa pojedinaca (osmorica su dobili Carolinu, grupa Georgiju) dobili bi od kralja povelju kojom im daje taj prostor u vlasništvo; vlasnici su mogli prodavati ili darivati manje ili veće dijelove tog vlasništva, pa kad je to bio veći prostor, od tih je privatnih posjedna nastala nova privatna kolonija.

- **Senat SAD-a**

Kandidat za senatora mora imati najmanje 30 godina, biti stanovnik države u kojoj se kandidira i biti najmanje 9 godina državljanin SAD. Senatori se biraju na 6 godina. Senat se obnavlja djelomično, svake dvije godine 1/3, zato su države podijeljene na grupe A, B, C, tako da svaka grupa svoje senatore bira svakih 6 godina.

- **Deklaracija o nezavisnosti**

Drugi ontinentalni kongres, 4.7.1776, akt se temelji na Lockeovom prirodnom pravu, ali redaktor Thomas Jefferson navodeći Lockeova prirodna prava, umjesto privatnog vlasništva, unosi „traženje sreće“ • legitimitet vlasti počiva na narodu – početni legitimitet može biti izgubljen kad vlast zlouporabi svoj mandat (prometne su u tiransku) i legitimitet želi nadoknaditi legalitetom bez obzira na njegov sadržaj i usklađenost s legitimitetom • zato izjava nabrja 27 povreda koje je učinio George 3. i naziva ga tiraninom te mu time oduzima i legalitet • izjava nigdje ne okrivljuje parlament i njegove zloupotrebe jer je kongres prihvatio stajalište da su kolonije bile vezane samo uz krunu, a ne i parlament - nakon Izjave o nezavisnosti bivše kolonije su se počele uspostavljati kao države – njih 11 donosi nove ustave koje su izradile posebno birane skupštine izaslanika (ustavotvorni konvent), a potom bi se ustavi podnosili na referendum - većina država (osim 2) usvaja dvodomni sustav, drugi dom su najčešće nazivali senat, a u nekima savjet, birali su ga neposredno birači, a u samo po jednoj državi birao ga je donji dom (izabrana skupština) odnosno izbornici

- **Odnos između domova kongresa**

U većini poslova koji nisu zakonodavne naravi domovi nisu izjednačeni nego prednost ima **senat**, i tada on odlučuje 2/3 većinom prisutnih članova. Tako senat donosi presudu po impeachmentu, sudjeluje u vođenju međunarodnih pregovora, ratificira međunarodne

ugovore, sva imenovanja koja su u nadležnosti predsjednika vrše se uz prethodne „mišljenje i suglasnost“ senata. **predstavnički dom** ima prednost samo u predlaganju financijskih zakona, uz isključivo pravo pokretanja impeachmenta

- **Marshallova doktrina**

Jefferson je svoj prvi mandat započeo s vrlo ozbiljnim sporom sa sudstvom, spor je dosegao vrhunac kad je 1803. u slučaju Marbury vs. Madison Vrhovni sud stvorio presedan da ne primjenjuje savezni zakon ako ga ocijeni protuustavnim. Predsjednik suda Marshall je nenadmašnom pravnom logikom zasnovao doktrinu ustavnog sudovanja (Marshallova doktrina). 1803. god. u slučaju Marbury vs. Madison Vrhovni sud stvorio je presedan da ne primjenjuje savezni zakon ako ga ocijeni protuustavnim. Predsjednik suda Marshall je nenadmašnom pravnom logikom zasnovao doktrinu ustavnog sudovanja (Marshallova doktrina).

- **Ustrojstvo vlasti po Direktorijskom ustavu**

Direktorijski ustav se donosi 20.10.1795. ovim ustavom prvi put je uveden dvodomni parlament. Zakonodavno tijelo se sastoji od: vijeća pet stotina (ima 500 članova; moraju biti stariji od 30 godina i imati prebivalište najmanje 10 godina u departmanu u kojem se kandidiraju) i vijeće starih (ima 250 članova; moraju biti stariji od 40 godina i imati prebivalište najmanje 15 godina u departmanu u kojem se kandidiraju). Oba vijeća biraju isti birači i u istom postupku, a poslanici za oba doma su birani na 3 godina, ali se svake godine bira 1/3 novih članova.

Po ovom ustavu francuska vrsta predsjednicke republike.

- **Ustrojstvo vlasti prema Jakobinskom ustavu**

Izvršnu vlast vrši Izvršno vijeće od 24 člana koje bira skupština na rok od 2 godine između kandidata po jednog koje predlože departmani. Izvršno vijeće se obnavlja svake godine, pola. Ustav počiva na načelu jedinstva vlasti, a među pravima ističu se jednakost, sloboda, sigurnost, pravo na rad, Ustav je demokratski. Zakonodavna skupština donosi dekrete i zakone.

- **Deklaracija o pravima čovjeka i građana 1789.**

17 članaka Deklaracija prava čovjeka i građanina (francuski: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen), je jedan od osnovnih dokumenata Francuske revolucije, koji određuje pojedinačna prava (i kolektivna prava naroda prema državi). Donosen je od strane Ustavotvorne skupštine (Assemblée Nationale Constituante) 26. kolovoza 1789., a prihvaćen dan kasnije, kao prvi korak ka donošenju ustava.

Principi uspostavljeni u Deklaraciji su ustavne vrijednosti i mogu se koristiti za pobijanje zakonskih propisa i vladinih aktivnosti

- **Ustrojstvo po ustavu iz 1791.**

Prvi moderni eu ustav, francuska republika, posve izmijenjeno sudstvo, vojska, financije. Primarna i sekundarna skupština. Načelo podjele vlasti, zabranjen imperativni mandat, kralj prvi građanin, čini izvršnu vlast sa 6 ministara, kraljeva isprava mora imati potpis ministra. Sudstvo nezavisno. Ustav može biti izmijenjen ako ga usvoje 3 zak skupštine. Ustav iz 1791. počiva na načelu podjele vlasti, na razlici ustavotvorne i ustanovljene vlasti, na načelu nacionalne suverenosti, na načelu liberalne države i gospodarstva. To je prvi moderni europski Ustav, a potvrđuje uspostavljenju organizaciju uprave, sudstva, financija, prava i sloboda.

- **Biračko pravo po ustavu iz 1791.**

a) **aktivno pravo glasa:** muškarci koji su stariji od 25 godina, prebivaju u jednom kantonu više od godine, nisu sluge, upisani su u Nacionalnu gardu, dali su građansku prisegu, plaćaju porez od najmanje 3 nadnice → izbori su bili u 2 stupnja – stotinu aktivnih građana javno bira jednog izbornika na rok od 2 godine, ti izbornici čine primarnu skupštinu - izbornici svih kantona departmana čine sekundarnu skupštinu koja ujedno vrši i središnju vlast - izbor za parlament Francuske vršen je po sekundarnim skupštinama, departmanima

b) **b) pasivno pravo** je ograničenije – izbornici mogu biti samo aktivni građani koji plaćaju porez veći od 150 nadnica

- **Konzulski ustav**

a) Donesen je 15.12.1799. godina i po njemu izvršena vlast pripada trojici konzula, koje, nakon onih u ustavu imenovanih, bira senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina. Mogu biti neograničeno puta ponovno birani. Prvi konzul ima vlast, pravo predlaganja zakona, državnog proračuna i uredaba, vrši sva imenovanja, raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima do veličine koji je odredio zakonodavac. Druga dva konzula mogu mu dati savjet, i to samo u nekim pitanjima.

b) Prema konzulskom ustavu iz 1799. izbori su u 3 stupnja:

1. birači u općini, javnim glasovanjem biraju između sebe 1/10 i to je općinska lista povjerenja.
2. svi izabrani na općinskim listama povjerenja sastaju se u središtu departmana i između sebe biraju 1/10, i to je departmanska lista povjerenja,
3. oni izabrani na departmanskoj listi povjerenja između sebe biraju 1/10 i to je – nacionalna lista povjerenja. Izabrani na tim listama su kandidati između kojih državni organi vrše izbore.

- **Zakonodavni postupak po Konzulskom pravu**

Zakonodavni postupak Ustavom je predviđen tako da je za svaki dio tog postupka predviđen poseban organ:

1. pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul
2. prijedlog pravno uobličava – državni savjet
3. zakonski prijedlog pretresa – tribunal
4. o zakonskom prijedlogu – koji su mu izložila tri člana državnog savjeta a potom zaključke pretresa u tribunalu izložila tri člana tribunata – tajnim glasovanjem odlučuje zakonodavna skupština
5. o ustavnosti prijedloga će odlučiti senat.

Zakon potom promulgira 1. konzul.

- **Napoleonov code civil**

Code civil je donio Napoleon zakon je promulgiran 15.03.1804. Zakon se sastoji od uvoda i 3 knjige: prva knjiga je pravo osoba, druga knjiga je o stvarima i treća knjiga ima 20 poglavlja o načinima stjecanja vlasništva. Zakon se sastoji od 2281 članka.

- **Bračno i obiteljsko pravo po Napoleonovom zakoniku**

Sporazumni razvod braka je moguć tek nakon 2 godine braka, ali ne nakon 20 godina braka. U pogledu imovinskih odnosa u braku Zakon je dopuštao da se pri zaključenju braka izabere jedan od mogućih načina: zajednička imovina, sistem miraza, ili koji drugi način koji je postojao u praksi. Ako u ugovoru nije navedeno, Zakon određuje da će važiti sistem zajedničke imovine koji se odnosi samo na

pokretnine, nekretnine su uvijek odvojene. Bez obzira koji je oblik imovinskih odnosa u braku žena imovinom može upravljati samo uz muževu suglasnost.

- **Ustrojstvo druge republike**

usvojeno je načelo podjele vlasti – zakonodavna skupština birana je na 3 godine, na temelju tajnog glasovanja o skupština je u stalnom zasjedanju, poslanici primaju plaće, te je nezavisna od izvršne vlasti - izvršnu vlast ima predsjednik – izabran natpolovičnom većinom na 4 godine, ne može ponoviti mandat → vrši vlast preko potpredsjednika i ministara koje sam imenuje (oni moraju potpisati akt da bi postao izvršan) → predsjednik ima pravo zakonske inicijative, promulgira zakon → u prosincu 1848. za predsjednika je izabran princ Louis Napoleon, nećak Napoleona I

- **Ustrojstvo drugog carstva**

demokracija je samo prividna, u obliku referenduma i općeg prava glasa - zakonodavna skupština dijeli vlast sa senatom – senat je ustavotvorni organ, senatore doživotno imenuje car - zakone uobličava državni savjet, a može ih predložiti samo car koji taj savjet potpuno kontrolira - car je i vlada i vlast, izvršnu vlast vrši preko ministara - čak i ovako paralizirana zakonodavna skupština je pod stalnim nadzorom policije koja određuje kandidate

- **Pariška komuna**

Pariška komuna je samoupravna gradska cjelina kakvu imaju sva naselja. Pariška koma ima skupštinski sustav, što znači da je skupština nosilac svih vlasti, a izvršna vlast je samo izvršitelj – nema nikakvu samostalnost.

- **Stupnjevi trenutačnosti**

- 1) predstavnički dom – najbliži trenutnom mišljenju (obnavlja se u cjelini svake 2 godine)
- 2) senat – predstavnik nešto duže trenutačnosti, od 2 do 6 godina
- 3) predsjednik – biran na 4 godine, moguće i ponavljanje mandata
- 4) federalno sudstvo – najmanje ovisno o trenutnom stanju javnog mišljenja (suci birani doživotno)

- **Dvodomni sustav francuska**

Drugo carstvo postaje LIBERALNO CARSTVO (1860. DO 1870.) - dolaze do izražaja parlamentarni i dvodomni sustav - zakonodavno tijelo može izraziti mišljenje o izvršnoj vlasti adresom i raspravljati o radu ministara uz njihovo prisustvo - sjednice postaju javne, pa javnost može izraziti svoju podršku, krajem carstva, 1869. nastaje prava parlamentarna kraljevina s dvodomnim parlamentom – senat postaje drugi zakonodavni dom, oba doma imaju pravo predlaganja zakona i interpelacija - zbog mnogobrojnih izmjena, car odlučuje objaviti pročišćeni zakon – drugi ustav Drugog carstva 1870, orleanski parlamentarizam

- **Početak parlamentarizma u ustavnosti u Rusiji nakon 1905.**

- **Dekret o pravima naroda Rusije**

15.11.1917. Sovjet narodnih komesara (vlada) u ime Republike Rusije izdaje Dekret o pravima naroda Rusije, koji određuje:

1. ravnopravnost i suverenost naroda Rusije
2. pravo naroda Rusije na slobodno samoodređenje sve do odvajanja i stvaranja samostalne države
3. ukidanje svih nacionalnih i nacionalno-vjerskih povlastica i ograničenja
4. slobodan razvoj nacionalnih manjina i etničkih skupina koje naseljavaju područje Rusije.

- **Ustav iz 1918. Rusija –**

- **a) IZJAVA O PRAVIMA RADNOG I IZRABLJIVANOG NARODA**

ovaj akt ima nad-ustavno značenje (akt pravno-institucionalnog uspostavljanja sovjetske države) → time su uspostavljena načela i organizacija sovjetske vlasti koju će naknadni Ustavi RSFSR i SSSR samo potvrditi → ta vlast se od ove izjave zove Ruska Sovjetska Republika – izjava novu vlast označava kao sovjetsku i socijalističku - Izjava je ne samo potvrdila odluke prethodne vlasti, nego i donijela brojne nove odredbe i načela: o nova država je sovjetska, jer u njoj vlast vrše sovjeti radničkih, vojničkih i seljačkih deputata – ona je i federativna, jer je nastala na temelju dobrovoljnog saveza naroda Rusije kao federacija sovjetskih republika tih naroda, b) šume, rudno blago i vode općedržavnog značaja su nacionalna imovina □ potvrđeni raniji dekreti o radničkoj kontroli u tvornicama i dekret o nacionalizaciji banaka □ proglašena opća radna obveza, a Rusija postaje republika sovjeta, radnika, vojnika i seljaka jer samo taj dio društva sudjeluje u vlasti (preko sovjeta) – pritom su izrabljivači isključeni - prosljeđujući načelo vlasti jednog naroda, Izjava proglašava stvaranje Crvene armije radnika i seljaka kao dobrovoljačke vojske (iz nje su također isključeni izrabljivači – naređeno i njihovo potpuno razoružanje) - ponovno je istaknuto i načelo samoodređenja naroda:

- **Vojni komunizam i NEP**

a) U razdoblju 1918.-1920. godine svi poslovi Sovjetske Rusije upravljani su vojno obrani, pa se to razdoblje zove „vojni komunizam“. Bit ratnog komunizma je podržavanje i povojničenje sveukupnog života, gospodarstva posebno.

b) NEP – Nova ekonomska politika je gospodarstvo koje nije posve upravljano od države, niti je plansko, nego tržišno. Traje 1921.-1926. godine. Manje tvornice, poduzeća, obrtničke radionice, trgovine vrćane su vlasnicima. Uvedeni su novčani porezi na prihod, umjesto naturalnih za seljake, ukinut je državni monopol nad trgovinom, uz državnu stvar se i privatna privreda.

- **Stvaranje SSSR-a i Ustav iz 1924.**

Prema Ustavu Svesavezni kongres sovjeta iz svoje sredine bira CIK koji vrši poslove kongresa između njegovih zasjedanja. CIK je dvodomno tijelo, a čine ga:

1. Savezni sovjet
2. Sovjet nacionalnosti

Svesavezni kongres sovjeta između deputata svake savezne republike bira određeni broj za savezni sovjet CIK-a, i to broj koji je razmjern broj stanovništva te republike s obzirom na ukupno stanovništvo SSSR-a.

Domovi CIK-a su izjednačeni u svim nadležnostima. CIK se po Ustavu SSSR-a trebao sastajati 3 puta godišnje, ali zato CIK bira svoje predsjedništvo koje vrši njegove poslove između zasjedanja. Predsjedništvo CIK-a je ustvari radni zakonodavni i ustavotvorni organ jer može odlučivati o svim poslovima iz nadležnosti CIK-a, odnosno samo Svesaveznog kongresa sovjeta (osim osnovnih načela Ustava).

- **Ustav iz 1936. SSSR**

zato Ustav 1936. predviđa i mjesnu upravu – sovjeete grada/sela, rajona, oblasti (akti sovjeta zovu se rješenja) - dakle, novosti Ustava 1936. su opće pravo glasa, dvodomni sustav, odbačeno načelo delegiranja vlasti, među organima vlasti i njihovima aktima uvodi se red i utvrđuje nadležnost (to su obilježja klasične države)

- **bostonska čajanka**

1773. godine umjesto visoke carine na čaj engleski parlament je uveo nizak porez na čaj, tako se smanjila cijena čaja. To je bio razlog „Bostonske čajanke“. Kada su 3 broda s čajem došla u Boston 1773. grupa mladića pruerušena u Indijance provalila je na brodove i umjesto iskrcavanja tereta na kopno kutije čaja pobacala u more.

- **Kada i kojim događajem počinje francuska revolucija**

Treći stalež se proglasio Ustavotvornom skupštinom i time pokazao da je on predstavnik cijele nacije. Ustavotvorna skupština je odmah od kralja zahtijevala povlačenje vojske oko Pariza što kralj odbija. U Parizu se stvara dobrovoljačka vojska, a na vijest da kralj namjerava Skupštinu raspustiti, narod u Parizu 14. srpnja 1789. provaljuje u oružarnicu te naoružan napada parišku tamnicu Bastille. To je početak revolucije kao oružane pobune.

- **Oslobođenje mužika – tko to donosi (koji car)**

Do oslobođanja mužika dolazi 1861. g., a ono se ticalo oko 24 milijuna mužika (robova) koji su bili u vlasništvu 120000 osoba. Oslobađa ih car Aleksandar II carskom Uredbom.

- **Zakon o sudstvu 1789**

Uz Vrhovni sud, tada su bila 3 prizivna i 13 kotarskih sudova, po ovom Zakonu je jasno da je Ustavni vrhovni zakon za sudove.

- **Izjava o pravima (SAD)**

Izjava o pravima čovjeka i građanina u 17 članaka sadrži prirodne slobode i prava čovjeka i građanina, od kojih su najvažniji „sloboda, vlasništvo, sigurnost i otpor ugnjetavanju“ koja su osnovna prava svakog čovjeka. Na prvom kontinentalnom kongresu

- **Uredba o sjeverozapadu 1787**

Donesena je 13.6.1787. ovom Uredbom je konfederalni kongres dobio područje na kojem on neposredno vrši vlast. Sjeverozapadno područje (danas države Ohio, Indiana, Illinois, Michigan i Wisconsin) dobio je položaj sličan onome koji su imale same engleske kolonije u Americi: nije označen nazivom kolonija nego teritorij (nije zemljopisni nego državopravni pojam). Taj će se prostor kad se na njemu naseli 5 000 odraslih muškaraca starijih od 21 godinu urediti kao teritorij, tj. osnovat će se uprava i to tako da će konfederacija imenovati guvernera i suce. Prostor sjeverozapada bit će podijeljen na najmanje 3 a najviše 5 dijelova; kad se na jednom od njih naseli najmanje 60 000 odraslih muškaraca, oni stječu pravo da izaberu konvent koji će odlučiti da se taj prostor ustanovi kao država, donijet će njezin ustav i odluku da pristupi konfederaciji.

- **Ustavna povelja 1814**

započinje preambulom u kojoj Louis XVIII iznosi teoriju o božanskom pravu, te vraćanje na kraljevsku suverenost, monarhijski legitimitet i odbijanje naroda kao sudionika u toj suverenosti (objavljena 4.6.) - vidljiv je jak utjecaj Napoleona, pa ona sadrži neke njegove odredbe, npr. da samo kralj ima pravo predlaganja zakona - Francuska postaje ustavna parlamentarna kraljevina s dvodomnim zakonodavnim tijelom: dom perova (senat) i poslanika - pritom samo kralj predlaže zakone i ima neograničeni veto, dok domovi nemaju pravo interpelacije - kralj vlada pomoću odgovorne vlade, a ministri mogu biti optuženi od doma poslanika (sudi im dom perova) - domovi imaju pravo uputiti kruni adresu, peticiju – uz to, služe se pitanjima ministra za pritisak i odgovornost vlade - i pravo glasa je uređeno po uzoru na Englesku – narod bira dom poslanika na 5 godina (svake se godine obnavlja 1/5) • aktivno pravo – stariji od 30 godina koji plaćaju neposredni porez od bar 300 franaka (oko 100 tisuća ljudi) • pasivno pravo – stariji od 40 godina koji plaćaju porez od bar 1000 franaka (oko 16 tisuća ljudi) - dom poslanika ima prednost u financijskim zakonima, a inače je izjednačen s domom perova (njih imenuje kralj)

- **Ustav 3. Republike**

sastoji se od 3 odvojena ustavna zakona (dva su samo zakon), nema politički dio i vrlo je kratak (34 člana); ovaj ustav trebao je biti više monarhijski nego republikanski („krevet za čekanje monarhije“) - oblik vladavine određen je posredno

- ustav Treće Republike je sličan engleskim ustavima (bliskost ustavotvorne i zakonodavne vlasti) - njime su učvršćene 3 osnovne dosadašnje značajke: dvodomni parlament, opće biračko pravo, parlamentarna vlada

- **pravima radnog i izrabljivog naroda 1917**

Na prvom zasjedanju Ustavotvorne skupštine 18.1.1918. godine, VCIK je iznio Izjavu prava radnog i izrabljivog naroda. Treći kongres radničkih, radničkih i seljačkih deputata ju je usvojio 31.1.1918. godine. Taj akt predstavlja izjavu načela sovjetske vlasti, tj. ima nad-ustavno značenje. Izjava je bila sigurnije i jasnije izlaganje načela nove vlasti. Sadržavala je odredbe upravne i normativne naravi.

- **Dekreti (Rusija) ona 3 + Proglas radnicima, vojnicima i seljacima**

Prva tri dekreta sovjetske vlasti donosi 2. kongres radničkih i vojničkih deputata na zasjedanju 7. i 8.11.1917. godine.

1. Dekret o miru, koji pokazuje gledište nove vlasti prema najneposrednijem i najtežem političkom pitanju, pitanju mira.
2. Dekret o zemlji je zapravo oduzimanje zemlje veleposjednika, te carskih i crkvenih imanja, dok se ostalo, pa i privatno vlasništvo nije diralo
3. Dekret o stvaranju Privremene radničke i seljačke vlade Rusije da zemljom do ustavotvorne skupštine upravlja Sovjet narodnih komesara.

u **proglasu** im saopćava da „Kongres sovjeta preuzima vlast u svoje ruke“ te im poručuje da će nova vlast odmah pristupiti zaključenju mira – dok to ne bude zaključeno, poziva vojnike da budu mirni i strpljivi

- **Zakon Le Chapelier 1790**

Zakon Le Chapelier (Šapelićev zakon) donosi ga Ustavotvorna skupština 1791. građanima iste struke, bili radnici ili poslodavci, zabranjuje da se udružuju i donose odluke koji se tiču njihovih zajedničkih interesa; u ime slobode rada i trgovine jedino je ograničena ta sloboda, dok su druge vrste udruživanja bile dopuštene.

- **Građanski ustav o svećenstvu 1790**

Donesen je u kolovozu 1780. njime je država odredila crkvene jedinice te prava i dužnosti svjetovnog svećenstva kao pojedinaca, po ovom Zakonu svećenike biraju aktivni građani (muškarci stariji od 25 godina koji plaćaju porez) na doživotnu službu; izabrani svećenik prije preuzimanja službe treba dobiti potvrdu od biskupa, a potom prisegnuti na vjernost naciji, domovini i ovom Ustavu. Ako bi biskup odbio potvrdu izabranog svećenika, ovaj je mogao utužiti tj. konačna odluka pripada državnom sudu. Papa je zadržao vezu s francuskom Crkvom samo u toliko što su mu priopćavana imena izabranih svećenika. Biskupi su nad nižim svećenicima

zadržali samo disciplinsku sudbenost, inače su i oni podložni sudskoj nadležnosti; Crkva je izgubila svaku sudbenost. Bilo je to stvaranje državne crkve

- **Uredba o zemlji sjeverozapada 1785**

Donesena je 1787. god. Po Uredbi Sjeverozapadno područje dobio je položaj sličan onome koji su imale engleske kolonije u Americi, ali nije označen nazivom kolonija nego teritorij. Kada se na prostor naseli 5 000 odraslih muškaraca uredi će se kao „teritorij“, osnovat će se uprava, imenovati guverner i suci. Prostr Sjeverozapada će biti podijeljen na 3-5 dijelova, a kad se na jedno od njih naseli 60 000 muškaraca, oni stječu pravo da izaberu konvent koji će odlučiti da se taj prostor ustanovi kao država, donijet će njezin ustav i odluku da pristupi Konfederaciji.

- **Brak u Rusiji 1936**

1936. zbog povećanja stanovništva zabranjen pobačaj i uvedena pomoć obiteljima s mnogo djece, vanbracni brak gotovo potpuno izjednačen, također, Zakon iz 1926. ponovno uvodi usvojenje (nedopušteno od 1918.)

- **Wagnerov zakon – što je, uz koje zakon je donesen i čemu pripada**

1933. donesena su 2 glavna zakona: Zakon o oporavku nacionalne industrije (stalnost cijena industrijske robe, kontrola lojalne konkurencije, povećanje nadnica, kolektivni ugovor, kraće radno vrijeme) i Zakon o uređenju poljoprivrede (smanjene poljoprivredne proizvodnje, povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda; regres za smanjenu proizvodnju); 1935. doneseni su Zakon o socijalnom osiguranju i Wagnerov zakon (osigurava pravo kolektivnog ugovaranja) koji su bili dopuna prvim.

- **Stamp act**

Zakon o biljezima, donesen je 1765. god. Koji je biljezima oteretio sve pravne isprave.

- **Periklove reforme**

Periklovim reformama je određeno da će ubuduće atenski građani biti samo oni koji su rođeni u braku u kome su oba roditelja Atenjani (tako je bilo i u Sparti). Time postaje važna i materina krv, državljanstvo, a Atena se zatvara za brakove s neatenjankama. Na taj način je krug državljana znatno sužen, a ponos Atenjana veći. Tako je plaćanje kao sredstvo osiguranja sudjelovanja u vlasti postalo za mnoge i svrha sama po sebi.

- **Solonove reforme**

Solonovim promjenama narodna skupština – ekklesia je skup svih Atenjana, tj. oblik neposredne demokracije. U nju ulaze svi Atenjani stariji od 20 godina. Nadležnost je bila široka, od donošenja zakona do odluka o ratu i miru, podizanje vojske i potvrđivanje međunarodnih ugovora.

Pentakosiomedimni (one koji imaju više od 500 medimna prirode sa zemlje, tj. 500 mjera ulja, vina ili žita; medimnos oko 50 litara), hipeis (konjanici: koji imaju između 300-500 medimna), zugiti (jarmaši; koji imaju između 200 do 300 medimna) i thetes (žetoci: koji imaju manje od 200 medimna ili nemaju uopće prirode sa zemlje). Takva politička organizacija se zove timokracija.

Godspodarske promjene imale su za cilj spasiti širinu političke osnove vlasti. Proveo je sisahtiju (stresanje tereta), izvršena je devalvacija: dotadašnji egiptski talanat zamijenio je eubejski talanat, ukinuta je hipoteka kao oblik osiguranja za vraćanje duga. Najvjerojatnije određen je zemljišni maksimum.

- **Tezejeve promjene**

Bit tih promjena je synoikismos, tj. savez sva četiri plemena. Taj savez se očitovao u izboru zajedničkog bazileja, koji poput bazileja svakog plemena doživotno vrši te iste poslove kad se oni tiču sva četiri plemena, dakle, on je vojskovođa, prvosvećenik i sudac za sve poslove koje izlaze iz okvira jednog plemena. Vjerojatno, izbor tog zajedničkog bazileja je obavljan tako da su plemena birala kandidate (njih četiri) između kojih je kockom biran zajednički bazilej.

Tezeju se pripisuje podjela Atike na naukrarije (naus = lađa) tj. 48 oblasti (navodno po 12 u svakom plemenu), i svaka je bila dužna sagraditi ratni brod i opremiti njegovu posadu, te dati dva naoružana konjanika. Bila je to vrsta poreske obveze koja je, izgleda, teretila oblast tj. sve njene stanovnike bez obzira na plemensku pripadnost. O toj obvezi u svakoj naukrariji brinuo je naukrar. Tako je Atena imala 48 brodica i 96 konjanika, 48 naukrara i zajedničkog bazileja.

- **Parlamentarne stranke u eng**

viteški parlament na okupu je od 1661. do 1678. – od njega potječe dvostranački sustav engleskog parlamenta: a) torijevci – pristalice Anglikanske crkve, tradicionalne dinastije i kraljevine, zastupnici zemljišne aristokracije b) wigovci – zastupnici ograničene kraljevine i vladavine prava, smatraju da treba razviti obrt, pomorstvo i trgovinu; tolerantni su prema raznim protestantskim sljedbenicima, pa i katolicima

- **Narodna skupština u aten - Ekklesia**

Solonovim promjenama, narodna skupština postaje organ vlasti kao oblik neposredne demokracije - to je skup svih Atenjana starijih od 20 godina (između 20 i 40 tisuća ljudi), a kvorum nikad nije potreban (osim za ostracizam) - skupština se sastaje u: o redovita zasjedanja – politička godina dijeli se na 10 pritanija (razdoblja od 35 dana), a skupština se redovito sastaje svakog prvog dana u pritaniji; dnevni red je određen unaprijed o izvanredna zasjedanja – može ih sazvati bule u svakom trenutku, a pozivni znak je vatra na Atici - rad skupštine se odvija prema običajnom poslovniku – predsjednik skupštine (predsjedatelj bule) daje riječ, svi mogu govoriti, a nakon okončane rasprave odluka skupštine je ono što se glasanjem pokazalo kao mišljenje većine prisutnih - glasu se javno (dizanjem ruke, ustajanjem, premještanjem) – zasjedanje traje 1 dan pa je vrijeme za govor ograničeno - skupština ni o čemu ne raspravlja bez prethodnog vijećanja u bule, koji donosi prijedloge i priopćava ih narodu - stoga skupština nije imala o čemu odlučivati, nego je bila samo mjesto gdje su se narodu priopćavale odluke vijeća

- **Vojno upravna organizacija u franackoj**

Najveće teritorijalne jedinice na koje je Franačka podijeljena su vojvodine, ali cijela Franačka nikad nije bila podijeljena na vojvodine. Vojvodine su bile različite po veličini pa i po svojoj prirodi. Naime, nekad su to teritorijalne jedinice, ali najčešće su to vojne jedinice koje se podudaraju sa plemenima.

Manje jedinice od vojvodina su grofije. Cijela Franačka je podijeljena na te vojne jedinice. Krajem 8. st. je oko 700 grofija. Grofije su vrlo različite veličine. Najniža organizacijska jedinica (u grofije ih ima 3-8) je centena (u germanskim krajevima), odnosno vicaria (u romanskim krajevima). U germanskim krajevima centene su rodovske jedinice (sela), a vicariae su velike teritorijalne jedinice.

- **Crkveni sudovi u franackoj**

vrsta imunitetnih sudova; ulaze u praksu običajnim putem jer crkveno pravo nije običajno, narod ga ne poznaje - po kanonskom pravu, za crkvene predmete nadležni su crkveni sudovi i za klerike i za laike – u svjetovnim stvarima i za klerike vrijedi sudbenost svjetovnih

sudova (sude im sudovi centene, a kralj. sud sudi samo biskupima kao vazalima) - međutim, u 6. stoljeću crkva zahtijeva sudbenost nad klericima i u svjetovnim stvarima - tek je Edikt Klotara II od 614. donekle udovoljio zahtjevu – u slučajevima teškog delikta opće sudbenosti kojeg je počinio klerik ili đakon nižeg stupnja, prvo će biskupski sud provesti disciplinski postupak, a potom će suditi sud centene

- **Robovi u babilonu**

Robovi su ljudi koji su u nečijem vlasništvu, nisu osobno slobodni. Robom se moglo postati zarobljeništvom u ratu, presudom, samoprodajom u ropstvo, glava obitelji je mogla prodati svoju djecu i ženu u ropstvo, nasljedem ako su oba roditelja robovi. Vlasnici robova bili su država, hramovi, gradske ili seoske općine i pojedinci. Radili su kao poljoprivredni radnici, obrtnici, trgovci, pisari, sluga,... Ropstvo je moglo biti trajno i privremeno (3 godine). Rob je imao određenu pravnu i poslovnu sposobnost, zaključivao je brak, kako sa ropkinjama tako i sa slobodnima, djeca nasljeđuju status majke, vlasnik je svoje pokretne imovine, vlasnik nije smio ubiti roba, ali ga je mogao primjereno kažnjavati. Da se sklone od kažnjavanja imao je pravo samopomoći ili da traži od suda da bude prodan. U pravnom prometu je mogao biti zastupnik svoga gospodara, živjeli su obiteljskim životom ali nisu mogli birati mjesto i vrstu zanimanja niti vrijeme rada.

- **Mjesna i sudska uprava u turskoj**

- a) vojno-upravna organizacija se temelji na podjeli na oblasti koja se naziva **sandžak**: sandžakom upravlja sandžak-beg – on je i upravitelj i vojni zapovjednik (naredbodavac) sandžaka, sandžak je podijeljen na više **nahija** kojima upravljaju subaše (ovisni o sandžakbegu) - više sandžaka čini **ejalet**: → na čelu ejaleta je beglerbeg – u 14. st. su 2 ejaleta (Anadolija, Rumelija), a u 16. st. ih je već 40 (8 u Europi) → ejaleti su veličine suvremenih manjih država, a čini ih prosječno 8 sandžaka (350 sandžaka u 16. stoljeću) → beglerbegove i sandžak-begove središnja vlast mijenja svakih nekoliko godina kako ne bi stjecali privatni posjed
- b) odvojena je od vojno-upravne organizacije, a sudske jedinice se nazivaju **kadiluci** (područje sudbenosti 1 kadije) - iako je sudski postupak jednog stupnja, nisu svi suci iste kakvoće: • **velike mole** – suci u najvećim gradovima carstva, male mole – suci u manjim gradovima • kadije – ostali suci; imaju svoje zamjenike (naibe) jer su nadležni za krivične i građanske i vanparnične predmete

- **Peticija prava 1628**

Peticija prava je donesena 1628., taj akt priziva stara i nezastariva prava koja potječu iz 13. i 14. st. i kojima starost daje svojstvo prava. Peticija u 9 članova nabroja ta prava i njihove povrede i 10. sve to ponovno sažimlje:

- kralj ne može bez odobrenja parlamenta nametnuti poreze čak ni u obliku zajma ili dobrovoljnog doprinosa ili besplatnih darova
- nitko ne može biti gonjen ili kažnjen zato što je odbio platiti poreze koji parlament nije odobrio
- nitko ne može biti lišen svojih prirodnih sudaca (porote, tj. suda jednakih), niti su zakoniti izuzetni ili izvanredni, bilo civilni ili vojni sudovi
- smještaj kraljeve vojske (kopnene ili pomorske) kao građana-pojedinaca je zakonit

- **Eng slavna revolucija**

donesen zakon o snošljivosti i bill of rights

- **Parlament u engleskoj**

- Od 14. st. krupno plemstvo počinje na svojim odvojenim sjednicama raspravljati, pa i rješavati, i o onim poslovima o kojima su do tada rješavali u okviru parlamenta, tj. na zajedničkim sjednicama s predstavnicima nižeg plemstva i gradova. To je početak razdvajanja parlamenta na Gornji i Donji dom. Zakonodavno pravo parlament izvodi iz financijskog prava.

- **Kapitulacije osmansko carstvo**

ishod te povezanosti s Francuskom je sklapanje Trgovačkog ugovora 1536.: o njime francuski državljani stječu pravni imunitet u Turskoj – slobodu ulaska i kretanja, slobodu bavljenja trgovinom i obrtom, izuzeće od plaćanja poreza, izuzeće od sudbenosti turskih sudova, ... 105 o francuski konzularni sudovi sude sporove Europljana i muslimana; Francuzi mogu javno obavljati vjerske obrede o to je početak ranog kolonijalizma kroz trgovinu (u 19. stoljeću Francuska će pripojiti Alžir, Tunis) - taj ugovor je zapravo vrsta međunarodnog ugovora, i to bez uzajamnosti – Turci nisu stekli ista prava u Francuskoj

- **Presedani u eng**

Svaka presuda nije presedan, da bi presuda imala svojstvo presedana ona mora ispunjavati nekoliko uvjeta:

- presedan je presuda koja rješava zbiljski spor koje su stranke iznijele pred sud, i u okviru činjenica koje su stranke iznijele
 - ako su pravni zastupnici stranaka svoje zahtjeve osnivali na navođenju autoriteta (ranijih presuda višeg suda, statuta),
 - presuda suda koji ima više članova ima svojstvo presedana ako su se članovi suglasili ne samo s rješavanjem nego i s pravnom osnovom rješenja
 - svojstvo presedana nema cijela presuda nego samo onaj dio koji izlaže načela i razloga (taj dio je ratio decidendi)
 - common law nije usvojio pravilo da presedan zastarijeva neupotrebom, tj. presedan koji je stanovito vrijeme izvan primjene može ponovno postat osnova za pravna rješenja.
- Presuda koja nije presedan zove se odluka per incuriam.

- **Habeas corpus act**

Po ovom zakonu zatvorska služba nekoga može uhititi i držati u zatvoru samo na temelju sudskog naloga, tj. sud ocjenjuje ima li osnove da se nekome oduzme sloboda, pa makar bio kriv za djelo (može se braniti sa slobode).

Postoje i takvi slučajevi da zatvorska služba, zbog mogućnosti bijega, ne može čekati nalog za pritvor, nego može osumnjičenog uhititi a nalog za zatvor tražiti od suda naknadno. Upravo to uređuje ovaj zakon:

- Kada je građanin zatvoren bez naloga, mora mu u roku 24 sata biti predana pismena obavijest o djelu koje mu se pripisuje i zbog kojega je u zatvoru. Izdavanje ove obavijesti (tj. naknadnog naloga za uhićenje) može tražiti ne samo uhićeni, njegova rodbina i prijatelji nego je to dužnost same zatvorske službe, koja bez naloga nikoga ne smije držati u zatvoru.

- Sam zatvor je potreban samo ako se osumnjičenom pripisuje zločin veleizdaje ili kakav drugi težak zločin; samo za te slučajeve sud će izdati nalog za uhićenje; inače izdat će nalog da zatvorska služba uhićenog pusti uz novčano jamstvo, da ga pusti bez jamstva, ali će postupak protiv te osobe biti nastavljen ili da ga pusti i da se postupak posve obustavi.

- Ako je sud izdao nalog (habeas corpus) da se osumnjičenog zadrži u zatvoru, ta osoba mora u roku 20 dana biti izvedena pred veliku porotu (optužena porota) koja će odlučiti da li su navodi optužbe dovoljni da se protiv okrivljenog produži kazneni postupak, odnosno da ga se izruči sudu.

- Nitko ne može biti ponovno zatvoren iz istog razloga zbog kojeg je već bio pritvoren pa oslobođen.

- Protiv zatvorskih službenika (od 19. st. to je policija) kao i protiv sudaca koji bi povrijedili odredbe Habeas corpus act-a predviđene su velike novčane globe u korist samog uhićenog, odnosno u ponovljenom slučaju nepoštivanju tog zakona ti službenici gube službu. Zatvorski službenik za nepoštivanje tog Zakona plaća kaznu 100 funta, a sudac 500 funta.

- **Turska 4 stupa**

(4 STUPA DRŽAVE) I DIVAN - sultan Mehmed II el Fatih u drugoj polovici 15. stoljeća raspoređuje sve dvorske službe u 4 grupe: → te grupe se simbolično nazivaju 4 stupa države – veziri, kadijaskeri, defterdari, nišandži → naredbodavac im je veliki vezir, a najviši predstavnici te 4 službe čine Savjet velikog vezira, Divan → Divan zasjeda u rezidenciji velikog vezira, a on mu i predsjednik; njegove odluke se objavljuju na željeznoj porti

- **Podjela francuske 1801**

konačan oblik dobiva zakonom iz 1800.; važno je načelo „povjerenje odozdo, vlast odozgo“; odgovornost je pojedinačna - uprava je strogo centralizirana i monokratska – podijeljena je na 3 stupnja, a svakim stupnjem upravlja jedan pojedinac odgovoran za upravu i postavljen od vlade; uz njega postoji jedno izabrano savjetodavno tijelo - članove savjeta svih razina bira vlada ili prefekt s liste povjerenja DEPARTMANI (4-5) KOTARI OPCINE

- **Američki rat za nezavisnost**

Drugi kontinentalni kongres se sastao 10.5.1775. u Philadelphiji o kongres odlučuje da sve kolonije počnu oružanu pobunu, a Washingtona je izabrao za vrhovnog zapovjednika o 11 kolonija koje su imale krunskog guvernera, svrgavaju ga i same preuzimaju vlast i izabiru odbor za izvršne poslove - već je potkraj 1775. u nekim kolonijama postavljeno pitanje nezavisnosti, ali je on odbijen - 1/3 stanovnika je bila protiv odvajanja od Engleske, a mnogi su se borili (oko 50 000 kolonista) kao engleski vojnici, tj. ostali su vjerni kruni – nakon rata oko 100 000 najodanijih kruni iselit će se uglavnom u Kanadu - u svibnju 1776. kongres preporučuje kolonijama da proglase nezavisnost (neke su to učinile već početkom 1776.) - Francuska je potajno oružjem pomagala kolonije, ali se nije miješala jer se rat preko 2 godine odvijao u korist Engleske

- **Vrste kolonija/tko bira guvernera**

- a) najstarija kolonija na jugu je Virginia, a na sjeveru Massachusetts, a one su počele kao kolonije dioničkih društava - sredinom 18. st. bilo je 13 kolonija., iako je prostor kolonija bilo velik ipak je bio slabo naseljen - kolonije su naseljavane na 2 načina: • dionička društva bi dobila kraljevu povelju koja je određivala područje koje mogu naseliti; dioničko društvo bi preuzelo brigu oko naseljavanja, često i tako da su naseljenici naknadno trebali platiti troškove prijevoza (u početku su dionička društva dijelila zemlju besplatno, a u 18. st. počinju naplaćivati) • pojedinci ili grupa pojedinaca dobili bi od kralja povelju kojom im on daje prostor u vlasništvo – vlasnici su mogli prodavati ili darivati manje ili veće dijelove toga vlasništva, pa kada je to bio veći prostor, od tih prostora nastaje nova privatna kolonija - sve južne i srednje kolonije su započele kao privatne, dok su sjeverne kolonije započele kao kolonije samih naseljenika, tj. samoupravne kolonije, bilo da je to bila izvorna kolonija (Massachusetts), bilo da su se izdvojile od nje (Connecticut, Rhode Island, New Hampshire) i dobile od krune povelju koja odvajanje priznaje i kolonistima određuje način upravljanja kolonijom
- b) u privatnim kolonijama guvernera su imenovali vlasnici, u krunskim kralj, a u samoupravnim je guvernera birala skupština - u svim kolonijama su postojale skupštine, jednodomne ili češće dvodomne; članove drugog doma najčešće imenuje guverner

- **Šerijatko pravo- brak**

Nema svojstvo svjetinje, samo vrsta ugovora, suniti priznaju 2 vrste braka, a šiiti 3 (i mutu): 1) redoviti (stalni) brak – moguće imati najviše 4 žene (muž ih mora uzdržavati, hraniti, dati smještaj i odjeću) 2) brak s robinjom – sklapa se ako muž nije u stanju osigurati ženi pristojan život dostojan slobodne žene 3) muta – brak na određeno vrijeme; ovo je posebno jer se vrijeme trajanja braka određuje unaprijed, brak se zaključuje ugovorom između mladoženje i staratelja djevojke, pred 2 muška svjedoka (kasnije mogu potvrditi brak) - za zaključenje nije potrebno prisustvo suda ili drugih organa vlasti, niti zapisivanje u službene registre, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno, muž može svakog časa otkazati brak, pri čemu ne treba nikakav razlog - žena nema to pravo, osim ako joj ga muž ne da pri sklapanju ugovora o braku – žena može tražiti razvod braka u slučaju: uskrate izdržavanja, tjelesnog zapostavljanja, objeda za preljub, nedostojnosti muža, nestanka muža, vanbračna djeca nemaju neku razliku

- **Kako common law stvara pravo**

common law kao opće pravo potiskuje lokalne pravde i običaje – kako je ta kraljeva pravda pod sve većim utjecajem rimskog i kanonskog prava, feudalna klasa želi ograničiti kraljevo miješanje u mjesnu pravdu, ali i zabraniti uvođenje stranih prava

- **Odnos 3 francuske republike i crkve**

klerikalizam, to je neprijatelj - počelo je uvođenje promjena: → ukidanje neovlaštenih vjerskih bratovština, isključeni su predstavnici crkve iz visokog školstva → uvedeno je opće besplatno školovanje, kako bi se smanjilo školovanje u vjerskim školama → svećenici su isključeni iz državnog školstva, uvedeni su porezi na dobra vjerskih zajednica - jedna od temeljnih zasada nauma radikalne buržoazije je borba protiv klerikalizma, krajem 1905. donesen je Zakon o odvajanju crkve i države, tj. otkazan je konkordat iz 1801. Zbog toga što je papa uputio prigovor ostalim kršćanskim vladarima

- **Act of attainder (1477)**

Act of attainder je ušao u 1477. god. u uporabu. To je posve zakonodavni postupak u kome se određena osoba zbog njenih određenih postupaka proglašava krivom i izriče joj se kazna... Postupak se vodi pred domovima, stranka može izvoditi dokaze, svjedoke, koristiti odvjetnike. Nakon oba doma akt se podnosi kralju na sankciju. U ovom postupku može biti izrečena kazna gubitka časti, konfiskacija imovine a često i smrt.

- **Zakon o naslijeđu prijestolja (Act of settlement) 1701**

Ovaj zakon određuje:

- Kraljevi Engleske moraju biti protestantske vjere.
- Kralj ne može napustiti Englesku bez odobrenja parlamenta.
- Samo parlament može objaviti rat zbog kraljevih privatnih posjeda (misli se na kneževinu Hanover).
- Stranac ne može biti član kraljeva Tajnog savjeta (to je tijelo u 17. st. imalo 50-60 članova; dio njega je vlada, ministri).
- Kralj ne može obustaviti postupak impeachmenta.
- Kraljev akt je izvršen samo ako uz kraljev potpis ima i supotpis člana Tajnog savjeta, tj. ministra.
- Državni službenik ne može biti član donjeg doma (1706. izmijenjeno: ako člana donjeg doma primi položaj ministra, gubi mandat, a na raspisanim dopunskim izborima i on se može kandidirati, pa ako bude izabran, onda može biti i ministar i član donjeg doma; ali je ostalo opće pravilo da članovi donjeg doma ne mogu biti državni službenici, osim ministri; pravilo reizbora je posve ukinuto 1926.).

- Suci su doživotno imenovani s obzirom na njihovo dobro vladanje, pa će i službu zadržati dok se dobro vladaju (tj. stalnost sudskih zvanja).

- **Izborni zakon u eng(reform bill) 1832**

ovaj zakon ima 2 cilja: 1) biračko pravo vezati za broj stanovnika (a ne uz prostor ili svojstvo korporacije) 2) dati biračko pravo onim društvenim grupama koje će ga odgovorno i uspješno koristiti, a jamstvo je njihov imovinski uspjeh u životu - truli gradovi (manje od 2000 stanovnika) gube svojstvo izborne jedinice, a gradovi s 2000 do 4000 stan. biraju 1 poslanika

- **Zakon prava (Bill of rights) 1689.**

Ovaj Zakon je djelo Slavne revolucije i jedan od najvažnijih ustavnih zakona. Taj akt određuje:

- Kralj ne može zabraniti primjenu zakona niti osloboditi nekoga obveze koju zakon nameće, tj. zakon je obavezan i za kralja.
- Sudska je organizacija određena i stalna, i protuzakonito je uspostavljanje izvanrednih sudova.
- Zakonom je određen način izbora porotnika i uspostavljanje liste porotnika.
- Ne mogu se zahtijevati prekomjerna jamstva ni dosuđivati prekomjerne globe, ni okrutne ili neuobičajene kazne.
- Svaki Englez – protestant može nositi oružje za osobnu obranu.
- Svaki Englez ima pravo podnijeti peticiju parlamentu.
- Sloboda govora, rasprave i postupka u parlamentu je bez ikakvih ograničenja (do 1887.) i ne može biti predmet optužbe ili pitanja ni na kakvu sudu ili mjestu izvan parlamenta.
- Zabranjeno je podići i držati stajaću vojsku u Kraljevstvu za vrijeme mira bez odobrenja parlamenta, tj. bez odobrenja parlamenta kralj ne može držati čak ni dobrovoljce.
- Parlament zakonom određuje način i vrstu prikupljanja sredstava te svrhe u koje će biti utrošena.
- Izbori za parlament moraju biti slobodni, i parlament treba biti često na okou (od 1649.g. parlament je biran na 3 godine; od 1715. biran je na 7 godina; od 1911. biran je na 5 godina).

- **Yeoman**

slobodni seljak počeo je zemlju obrađivati sviše znanja i truda. → to je Englesku u 16. st. uz Nizozemsku učinilo zemljom najnaprednije poljoprivrede → takav seljak je zavidno i prezirno gledao ogromna crkvena imanja, koja su loše, tj. nedovoljno iskorištena

- **Vlastelinski imunitet u franačkoj**

vazali nisu jednaki – nisu svi imali imunitet (izuzeće od grofove lokalne državne vlasti), nego ga kralj određuje pojedinačno - ipak, običajnim putem svi kraljevi vazali stječu opći imunitet od suda centene i grofova suda; u taj imunitet spadaju:

- a) vlastelinstva ne daju nikakve daće u korist države – samo stanovnici imaju vojnu i radnu obvezu
- b) kraljevski službenik ne može ući u vlastelinstvo (interdictio introitus), ne može utjerivati javne daće (interdictio exactionis), niti nad stanovnicima imunitetnog dobra vršiti prisilu (interdictio districtiones)
- c) vlastelin ima sudbenost na vlastelinstvu (cause maiores sudi grofovski sud; vlastelin zastupa ljude iz vlastelinstva)

- **Seisin**

Nastaje u 14. st. Seisin je pravni i faktički posjed slobodnih interesa na zemlju, a to ne znači uvijek posjed samo zemlje nego npr. rente ili služba od neposrednog uživalaca zemlje. Seisin nije uvijek bio vezan uz fizičko držanje, iako je tome težio. Svaki stjecatelj i prijenosnik je morao dokazati svoj valjan seisin.

- **Babilon razlika avile i muškene**

Podjela društva na slobodne i na neslobodne, tj. na robovlasnike i robove. Svi slobodni su u klasi robovima makar spali na prosjački štap. Slobodni su često radili na poslovima s robovima, ali su imali i obvezu kuluka, (radovi u korist države). Slobodni ljudi su se dijelili na avile – gospodu i na muškenu – siromahe. Mjerilo razlikovanja je imovinska sposobnost. Na području prava bila je sankcija za zločin protiv života i tijela: za povredu avilua primjenjivan je lex talionis, a kad bi avilu povrijedio pripadnika nižeg razreda onda bi svoju grešku ispravljao novčanom naknadom.

SAD

1. Predsjednik SAD po ustavu iz 1787. (izbor, nadležnost, odgovornost)

Predsjednike biraju izbornici (elektori) a svaka država bira onoliko izbornika koliko ima predstavnika u federalnom kongresu. Način biranja izbornika prepušten je državama-članicama, nije određen Ustavom. George Washington prvi predsjednik izabran u 2 mandata glavni cilj je gospodarski razvoj i unapređivanje financijske politike. Predsjednik ima pravo odložnog veta, politički je ekvivalent većini u kongresu, nosilac izvršne vlasti, pol.samostalan

2. Vrhovni federalni sud i ustavno sudovanje

3. Članci o konfederaciji 1777.

Članci o Konfederaciji izradio je Odbor trinaestorice 15.11.1777. Značajni su jer se njima stvara savez novostvorenih država neovisnih od Engleske, usvojeni su 1.3.1781., a Konfederacija traje do 1789. god. Usvaja ga kongres 15.11.1777. godine i predlaže državama na ratifikaciju. Izradio ga odbor 13-orice. Postavlja se pitanje vlasti iza Alleghanya. Ratifikacija završena 1781. Mirom u Parizu Engleska priznaje nezavisnost bivših 13 kolonija, Florida vraćena Španjolskoj, a Engleska vlada samo sjevernim područjem uz Kanadu. Revolucija u Americi ima demokratska obilježja, a članci imaju oblik međunarodnog ugovora vojne naravi i opisuju način rješavanja sporova među članicama. Organ konfederacije je kongres u kojeg svaka država šalje poslanstvo čiji je glas jednakog značenja. Poslanstva dobivaju naputke od svojih država dok idu na kongres. Kongres se rijetko sastaje, pa iz svakog poslanstva izabiru po jednog člana, a oni zajedno čine Odbor država. Postoje dvije vrste nadležnosti kongresa: prvo, poslovi iz nadležnosti kongresa (rješavanje sporova itd. većinom od 9 glasova) i drugo, poslovi o kojima kongres može odlučivati (pošta, trgovina, diplomacija većinom od 7 glasova – o tome može odlučivati i odbor država). Konfederacija nije država već savez – kongres odluke dostavlja državama koje one uobličavaju i izvršavaju – države uvijek mogu istupiti, a članci se mogu izmijeniti jednoglasnim pristankom država. . **Članci su oblik međunarodnog ugovora i to ponajviše vojno-obrambene naravi**

4. Osnovna obilježja pravnog sustava

5. Organi vrhovne vlasti i njihov odnos prema ustavu 1787.

6. Uredba o naseljavanju iz 1787. i stvaranje novih država

Donesena je 1787. god. Po Uredbi Sjeverozapadno područje dobio je položaj sličan onome koji su imale engleske kolonije u Americi, ali nije označen nazivom kolonija nego teritorij. Kada se na prostor naseli 5 000 odraslih muškaraca uredit će se kao „teritorij“, osnovat će se uprava, imenovati guverner i suci. Prostr Sjeverozapada će biti podijeljen na 3-5 dijelova, a kad se na jedno od njih naseli 60 000 muškaraca, oni stječu pravo da izaberu konvent koji će odlučiti da se taj prostor ustanovi kao država, donijet će njezin ustav i odluku da pristupi Konfederaciji. Upravno pravno značenje, nove države moraju biti republike i zabranjeno je ropstvo.

7. Engleske kolonije u Sjevernoj Americi i borba za nezavisnost

Kolonije su naseljavane na 2 načina:

a) dionička društva (udruženje trgovaca i dioničara) dobila bi kraljevu povelju koja je određivala područje koje mogu naseliti; dioničko društvo bi preuzelo brigu oko naseljavanja, često su nasljednici naknadno trebali platiti društva zemlju dijelila besplatno a u 18. st. je počinju prodavati.

b) pojedinci (lord Baltimor-Maryland, vojvoda od Yorka – New York) ili grupa pojedinaca (osmorica su dobili Carolinu, grupa Georgiju) dobili bi od kralja povelju kojom im daje taj prostor u vlasništvo; vlasnici su mogli prodavati ili darivati manje ili veće dijelove tog vlasništva, pa kad je to bio veći prostor, od tih je privatnih posjedna nastala nova privatna kolonija.

8. Senat SAD-a

Kandidat za senatora mora imati najmanje 30 godina, biti stanovnik države u kojoj se kandidira i biti najmanje 9 godina državljanin SAD. Senatori se biraju na 6 godina. Senat se obnavlja djelomično, svake dvije godine 1/3, zato su države podijeljene na grupe A, B, C, tako da svaka grupa svoje senatore bira svakih 6 godina.

9. Deklaracija o nezavisnosti

4.7.1776,

10. Odnos između domova kongresa

11. Marshallova doktrina

Jefferson je svoj prvi mandat započeo s vrlo ozbiljnim sporom sa sudstvom, spor je dosegao vrhunac kad je 1803. u slučaju Marbury vs. Madison Vrhovni sud stvorio presedan da ne primjenjuje savezni zakon ako ga ocijeni protuustavnim. Predsjednik suda Marshall je nenadmašnom pravnom logikom zasnovao doktrinu ustavnog sudovanja (Marshallova doktrina). 1803. god. u slučaju Marbury vs. Madison Vrhovni sud stvorio je presedan da ne primjenjuje savezni zakon ako ga ocijeni protuustavnim. Predsjednik suda Marshall je nenadmašnom pravnom logikom zasnovao doktrinu ustavnog sudovanja (Marshallova doktrina).

FRANCUSKA

1. Ustrojstvo vlasti po Direktorijskom ustavu

Direktorijski ustav se donosi 20.10.1795. ovim ustavom prvi put je uveden dvodomni parlament. Zakonodavno tijelo se sastoji od: vijeća pet stotina (ima 500 članova; moraju biti stariji od 30 godina i imati prebivalište najmanje 10 godina u departmanu u kojem se kandidiraju) i vijeće starih (ima 250 članova; moraju biti stariji od 40 godina i imati prebivalište najmanje 15 godina u departmanu u kojem se kandidiraju). Oba vijeća biraju isti birači i u istom postupku, a poslanici za oba doma su birani na 3 godina, ali se svake godine bira 1/3 novih članova.

Po ovom ustavu francuska vrsta predsjednicke republike.

2. Ustrojstvo vlasti prema Jakobinskom ustavu

Izvršnu vlast vrši Izvršno vijeće od 24 člana koje bira skupština na rok od 2 godine između kandidata po jednog koje predlože departmani.

Izvršno vijeće se obnavlja svake godine, pola. Ustav počiva na načelu jedinstva vlasti, a među pravima ističu se jednakost, sloboda, sigurnost, pravo na rad, Ustav je demokratski. Zakonodavna skupština donosi dekrete i zakone.

3. Objedinjenje francuskog prava nakon revolucije

4. Načelo zakonitosti prava nakon revolucije

5. Crkva i država od revolucije do restauracije

6. Deklaracija o pravima čovjeka i građana 1789.

Deklaracija prava čovjeka i građanina (francuski: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen), je jedan od osnovnih dokumenata Francuske revolucije, koji određuje pojedinačna prava (i kolektivna prava naroda prema državi). Donosen je od strane Ustavotvorne skupštine (Assemblée Nationale Constituante) 26. kolovoza 1789., a prihvaćen dan kasnije, kao prvi korak ka donošenju ustava.

Principi uspostavljeni u Deklaraciji su ustavne vrijednosti i mogu se koristiti za pobijanje zakonskih propisa i vladinih aktivnosti

7. **Ustrojstvo po ustavu iz 1791.**

Prvi moderni eu ustav, francuska republika, posve izmijenjeno sudstvo, vojska, financije. Primarna i sekundarna skupština. Načelo podjele vlasti, zabranjen imperativni mandat, kralj prvi građanin, čini izvršnu vlast sa 6 ministara, kraljeva isprava mora imati potpis ministra. Sudstvo nezavisno. Ustav može biti izmijenjen ako ga usvoje 3 zak skupštine. Ustav iz 1791. počiva na načelu podjele vlasti, na različiti ustavotvorne i ustanovljene vlasti, na načelu nacionalne suverenosti, na načelu liberalne države i gospodarstva. To je prvi moderni europski Ustav, a potvrđuje uspostavljenju organizaciju uprave, sudstva, financija, prava i sloboda.

8. Biračko pravo po ustavu iz 1791.

9. Ustrojstvo vlasti po Konzulskom ustavu

10. Zakonodavni postupak po Konzulskom pravu

11. **Napoleonov code civil**

Code civil je donio Napoleon zakon je promulgiran 15.03.1804. Zakon se sastoji od uvoda i 3 knjige: prva knjiga je pravo osoba, druga knjiga je o stvarima i treća knjiga ima 20 poglavlja o načinima stjecanja vlasništva. Zakon se sastoji od 2281 članka.

12. **Bračno i obiteljsko pravo po Napoleonovom zakoniku**

Sporazumni razvod braka je moguć tek nakon 2 godine braka, ali ne nakon 20 godina braka. U pogledu imovinskih odnosa u braku Zakon je dopuštao da se pri zaključenju braka izabere jedan od mogućih načina: zajednička imovina, sistem miraza, ili koji drugi način koji je postojao u praksi. Ako u ugovoru nije navedeno, Zakon određuje da će važiti sistem zajedničke imovine koji se odnosi samo na pokretnine, nekretnine su uvijek odvojene. Bez obzira koji je oblik imovinskih odnosa u braku žena imovinom može upravljati samo uz muževu suglasnost.

13. Razvoj ustavnosti od restauracije do pariške komune

14. Ustrojstvo druge republike

15. Ustrojstvo drugog carstva

16. Ustrojstvo treće republike

17. Posebnost parlamentarizma treće republike

18. **Pariška komuna**

Pariška komuna je samoupravna gradska cjelina kakvu imaju sva naselja. Pariška koma ima skupštinski sustav, što znači da je skupština nosilac svih vlasti, a izvršna vlast je samo izvršitelj – nema nikakvu samostalnost.

19. Vrhovna izvršna vlast po ustavima iz 1791., 1793., 1795., 1799.g.

20. Dvodomni sustav

21. Crkva i država od restauracije do kraja treće republike

RUSIJA

1. **Početak parlamentarizma u ustavnosti u Rusiji nakon 1905.**

2. **Sovjeti u Rusiji od proljeća 1917. do ustava iz 1918.**

3. **Oktobarska revolucija i prvi dekreti sovjetske vlasti**

4. **Deklaracija o pravima naroda Rusije : 796. Koliko ima članaka Deklaracija o pravima čovjeka i građanina te koji su najvažniji?**

Izjava o pravima čovjeka i građanina u 17 članaka sadrži prirodne slobode i prava čovjeka i građanina, od kojih su najvažniji „sloboda, vlasništvo, sigurnost i otpor ugnjetavanju“ koja su osnovna prava svakog čovjeka.

5. **Ustav iz 1918.**

6. **Vojni komunizam i NEP**

7. **Stvaranje SSSR-a i Ustav iz 1924.**

8. **Druga internacionala i Kominternu**

9. **Ustav iz 1936.**

Obadić – pitanja – FB

SAD

- engleske kolonije u Americi
- bostonska čajanka
- prvi i drugi kontinentalni kongres
- konfederacija
- predsjednik

FRANCUSKA

- ustavi (svi)
- republike (sve)

RUSIJA

- dekreti (svi)
- ustavi (svi)

Obadić – pitanja s usmenog 2020.

- ▶ Pariški parlament
- ▶ Direktorijski ustav
- ▶ Kada i kojim događajem počinje francuska revolucija
- ▶ Koje tijelo predvodi francusku revoluciju
- ▶ Oslobođenje mužika – tko to donosi (koji car)
- ▶ Prvi predsjednik SAD-a i koji presedan
 - Washington
 - Zakon o sudstvu 1789
 - Ustav je vrhovni zakon za sve sudove
- ▶ Deklaracija o pravima (Francuska)
- ▶ Izjava o pravima (SAD)
- ▶ Uredba o sjeverozapadu 1787
- ▶ Ustavna povelja 1814
- ▶ Ustav 3. republike
- ▶ Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda 1917
- ▶ Kolonije u SAD-u
- ▶ Dekreti (Rusija)
- ▶ Zakon Le Chapelier 1790
- ▶ Građanski ustav o svećenstvu 1790
- ▶ Uredba o zemlji sjeverozapada 1785
- ▶ Predsjednik SAD-a
- ▶ Napoleonove podjele uprave
- ▶ Brak kod Napoleona
- ▶ Brak u Rusiji 1936
- ▶ Wagnerov zakon – što je, uz koje zakon je donesen i čemu pripada
- ▶ Stamp act